

税務デューデリジェンス報告書

株式会社オートスタッフ中部

(Project Gear)

大手町税理士法人

2026年6月24日

Confidential — 取扱厳重注意

本資料は依頼者の本件検討のためにのみ作成されたものです

本報告書の利用に関する重要な注意事項

本報告書は、日本橋キャピタルパートナーズ株式会社（以下「依頼者」）の依頼に基づき、株式会社オートスタッフ中部に関するデューデリジェンスの結果を取りまとめたものであり、依頼者による本件取引の検討以外の目的で使用することはできません。

本報告書は、対象会社から開示を受けた資料および対象会社の役職員に対するインタビューの内容に依拠して作成されています。当職らは、開示資料の真実性・網羅性について独自の検証を行っておらず、これらを保証するものではありません。

本報告書の記載内容は調査基準日時点の情報に基づくものであり、その後の状況の変化により影響を受ける可能性があります。当職らは、本報告書の交付後に判明した事実に基づき本報告書を更新する義務を負いません。

本報告書は法律・会計・税務その他の専門的判断のすべてを網羅するものではなく、依頼者の意思決定はご自身の判断と責任において行われるものとします。

本報告書の全部または一部を、当職らの事前の書面による同意なく第三者に開示・引用・複製することはできません。ただし、依頼者が本件のファイナンスを検討する金融機関に対して守秘義務を条件に開示することを妨げません。

目次

1. 調査の範囲	4
2. 税務申告・調査の状況	5
3. 繰越欠損金	6
4. 組織再編税制上の論点	7
5. 消費税・源泉所得税	9
6. 総括	10

※ 表紙・免責事項・目次はページ1～3。

1. 調査の範囲

本報告書は、株式会社オートスタッフ中部（以下「対象会社」）の税務ポジションに関するデューデリジェンスの結果を報告するものである。対象税目は法人税・地方税・消費税・源泉所得税・印紙税であり、対象期間は直近5事業年度（FY22～FY26）である。

調査は税務申告書一式、税務調査関係書類、税理士法人の巡回監査資料の閲覧およびインタビューにより実施した。

2. 税務申告・調査の状況

対象会社は全期間において期限内申告を行っており、直近の税務調査（2024年10月・対象FY21～FY23）では、交際費の損金算入区分に関する軽微な指摘（修正申告・追徴税額2.3百万円）のみであった。重加算税の賦課歴はなく、税務コンプライアンスは良好である。

直近税務調査	2024年10月（FY21～FY23対象）
指摘事項	交際費区分の軽微な誤り（追徴2.3百万円・修正申告済）
重加算税の賦課歴	なし
実効税率	約31%（外形標準課税適用外→適用へ移行予定）

3. 繰越欠損金

対象会社に繰越欠損金は存在しない。直近10年間にわたり継続して課税所得を計上しており、税務上の資産性の検討を要する繰延税金資産の主要項目は賞与引当金・未払事業税等の一時差異のみである。

したがって、本件ストラクチャーにおいて繰越欠損金の引継ぎ・利用制限（法人税法57条の2等）が論点となる余地はない。買収後にSPCとの合併を行う場合も、対象会社側の欠損金に係る制限は問題とならない。

なお、SPC側で発生する支払利息（シニアローン）と対象会社の課税所得の通算は、合併の完了により実現する。合併までの期間はSPC単体で欠損金が発生する点に留意が必要である。

4. 組織再編税制上の論点

想定されるSPCと対象会社の合併（クロージング後6～12ヶ月以内）は、完全支配関係下の合併として適格合併に該当する見込みである。適格合併の場合、資産・負債は簿価承継となり、会計上ののれんに対応する税務上の資産調整勘定は生じない（株式取得スキームのため）。

税務上ののれん（資産調整勘定・5年均等償却）による節税効果を企図する場合は事業譲渡スキーム等の代替構成が必要となるが、許認可（労働者派遣事業許可）の再取得リスクとのトレードオフとなるため、現行の株式取得スキームが総合的に合理的と考えられる。

4.1 株主構成と譲渡課税

売主（創業者・個人85%、資産管理会社15%）の株式譲渡益課税は売主側の論点であり、対象会社の税務ポジションに影響しない。譲渡対価の一部が退職慰労金として支払われる場合は、過大役員退職給与の損金性が論点となり得るため、功績倍率法による適正額の事前検討を推奨する。

※ 退職慰労金の支給予定額は現時点で未確定（売主側で検討中）。

5. 消費税・源泉所得税

労働者派遣は消費税の課税取引であり、対象会社は本則課税（個別対応方式）を適用している。インボイス制度への対応は完了しており、適格請求書の交付・保存体制に不備はない。派遣と請負の区分（偽装請負リスク）は消費税の仕入税額控除にも影響し得るが、現行契約は派遣として適正に整理されている。

源泉所得税は給与計算システムにより自動計算されており、納付遅延・不納付加算税の履歴はない。スタッフへの各種手当（皆勤手当・紹介謝礼等）の課税区分も適正に処理されている。

6. 総括

対象会社の税務ポジションは健全であり、本件の実行に重大な税務上の障害はない。繰越欠損金が存在しないため、ストラクチャー選択における税務の自由度は高い。留意事項は以下のとおりである。

- ・ SPC合併までの期間はローン利息とターゲット所得の通算不可（タイミング差）
- ・ 退職慰労金を組み合わせる場合の過大退職給与リスクの事前検討
- ・ 外形標準課税の適用開始（資本金増加時）による実効税率への影響確認

※ 以上